

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK
VOORZITTER VAN DE XIIe VAKANTIEKAMER

A R R E S T

nr. 235.612 van 11 augustus 2016
in de zaak A. 219.852/XII-8196

In zake: de NV ELECTROTECHNIEK en MECHANICA
GEBROEDERS PUTMAN
bijgestaan en vertegenwoordigd door
advocaat Christian Lepaffe
kantoor houdend te 1180 Brussel
Floridalaan 26
bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

de NV INFRABEL
bijgestaan en vertegenwoordigd door
advocaten David D'Hooghe, Leopold Schellekens en
Jannick Poets
kantoor houdend te 1000 Brussel
Loksumstraat 25
bij wie woonplaats wordt gekozen

Tussenkommende partijen:

1. de NV JAN DE NUL
2. de NV STRUKTON RAIL
bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Carlos De Wolf
en Anthony Verheggen
kantoor houdend te 9680 Maarkedal
Etikhovestraat 6
bij wie woonplaats wordt gekozen

I. Voorwerp van de vordering

1. De vordering, ingesteld op 27 juli 2016, strekt tot de schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de beslissing van de nv van publiek recht Infrabel van 11 juli 2016 waarbij de opdracht

“Vernieuwing middenspooren L50A - Gewestelijk ExpressNet - Lijn 50A : Brussel - Gent - Gemeenten Dilbeek en Ternat” wordt gegund aan de THV Jan De Nul - Strukton Rail.

II. Verloop van de rechtspleging

2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

Met een verzoekschrift van 4 augustus hebben de nv Jan De Nul en de nv Strukton Rail gevraagd om in het administratief kort geding te mogen tussenkomen.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 11 augustus 2016 om 11.00 uur.

Staatsraad Stephan De Taeye heeft verslag uitgebracht.

Advocaten Johan Vanden Eynde en Matthieu Leysen, die *loco* advocaat Christian Lepaffe verschijnen voor de verzoekende partij, advocaten Leopold Schellekens en Jannick Poets, die *loco* advocaat David D’Hooghe verschijnen voor de verwerende partij en advocaat Anthony Verheggen, die verschijnt voor de tussenkomende partij, zijn gehoord.

Auditeur Inge Vos heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

III. Feiten

3.1. De nv van publiek recht Infrabel schrijft een overheidsopdracht voor de aanneming van werken uit met als benaming “Vernieuwing middenspooren L50A. Brussel - Gent. Gemeenten Dilbeek en Ternat”.

De opdracht bestaat hoofdzakelijk uit de vernieuwing van de rails, dwarsliggers, ballast en in bepaalde specifieke zones de onderlaag van L50A (middenspooren) tussen KP 7.4 en KP 16.7, en dit na omschakeling van het treinverkeer op L50C (buitenspooren). Er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om herstellings- en restwerken aan de kunstwerken uit te voeren en de waterdichting van deze kunstwerken te vernieuwen. De bovenbouw van het Pede-viaduct ondergaat een grondige renovatie. Eveneens inbegrepen in deze opdracht zijn kabel- en seininrichtingswerken en funderingswerken aan de bovenleiding.

Er wordt gekozen voor de procedure van de open aanbesteding.

3.2. De opdracht wordt bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen van 17 maart 2016 en in het Publicatieblad van de Europese Unie van 22 maart 2016.

3.3. Op de opdracht is het bijzonder bestek met besteknummer TR 132302 van toepassing.

3.4. In “Verbeterbericht nr. 1” worden een aantal besteksbepalingen vervangen door een nieuwe versie. Deze wijziging wordt op 22 april 2016 bekend gemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen en op 23 april 2016 in het Europees Publicatieblad.

3.5. Er worden tevens nog een aantal vragen gesteld door kandidaat-inschrijvers, die door de verwerende partij worden beantwoord in een document “Vraag en antwoord”.

3.6. De opening van de offertes vindt plaats op 12 mei 2016 om 10.30 u. Drie inschrijvers dienen tijdig een offerte in, waaronder verzoekster en de gekozen inschrijver.

3.7. Bij de offerte van de THV Jan De Nul - Strukton Rail is een nota gevoegd betreffende de verbetering van bepaalde vermoedelijke hoeveelheden overeenkomstig artikel 82, § 2, van het koninklijk besluit van 16 juli 2012 'plaatsing overheidsopdrachten speciale sectoren'.

Het betreft de volgende acht posten:

“

Post-nummer	Codenummer catalogus				Benaming van de post	Bestek		THV Jan De Nul - Strukton	
						Eenheid	Hoeveelheid	Eenheid	Hoeveelheid
4.KW27.10.2.1					Beton sterkteklasse C30/37 XA1	m³	10,00	m³	5,54
							Aantal m3/m	m	m3
					Spoorzijde 1		0,33	8,4	2,772
					Spoorzijde 2		0,33	8,4	2,772

Post-nummer	Codenummer catalogus				Benaming van de post	Bestek		THV Jan De Nul - Strukton	
						Eenheid	Hoeveelheid	Eenheid	Hoeveelheid
4.KW27.10.2.2					Wapeningsstaal BE 500S of TS	kg	1.000,00	kg	554,40
					Aantal m3/m	m	m3	kg/m3	kg
					Spoorzijde 1		0,33	8,4	2,772
					Spoorzijde 2		0,33	8,4	2,772

Post-nummer	Codenummer catalogus				Benaming van de post	Bestek		THV Jan De Nul - Strukton	
						Eenheid	Hoeveelheid	Eenheid	Hoeveelheid
4.KW28.5.4					Beton C 40/50 XF2 betontype 0.50	m²	4,00	m²	4,00
					Verkeerde meetcode				

Post-nummer	Codenummer catalogus				Benaming van de post	Bestek		THV Jan De Nul - Strukton	
						Eenheid	Hoeveelheid	Eenheid	Hoeveelheid
4.KW48.10.3					Leveren en plaatsen van een drainerend massief (steenslag 20/32 volgens TB-L11, vervat in een drainerend geotextiel volgens technisch artikel geosynthetische materialen (type 3.3)) op de afwateringsgoot tot de bovenkant van de uitvulling (meetcode: per meter afwateringsgoot)	p	13,00	m	13,00
					Verskil tussen meetcode meetstaat en beschrijving				

Post-nummer	Codenummer catalogus				Benaming van de post	Bestek		THV Jan De Nul - Strukton	
						Eenheid	Hoeveelheid	Eenheid	Hoeveelheid
2.1.3.1					Voor "zuivere" ballast (steenslag tussen oude rails en bedding - granulometrie 20/D met <25% bijmenging)	m³	36.000,00	m³	18.000,00
					Wij voorzien om de ballast te ziften en te herbruiken in de werfzone.				
					Dit heeft tot gevolg dat een aantal posten in de meetstaat gedeeltelijk en/of volledig komen te vervallen.				
					Rekening houdend met de aanpassingen van het lengteprofiel, het verlies aan ballast tijdens het ziften en de dikte van de aan te leggen laag ballast ten behoeve van het voorballastten verminderen wij deze post naar 18 000m³.				

7.3.8.1	7	52	4	12	1	Geleverd in platte wagens	Bestek		THV Jan De Nul - Strukton	
							t	37.198,00	t	0,00
						<i>Wij voorzien om de ballast te ziften en te herbruiken in de werfzone.</i>				
						<i>Dit heeft tot gevolg dat een aantal posten in de meetstaat gedeeltelijk en/of volledig komen te vervallen.</i>				
						<i>Aangezien wij alle ballast nodig voor het voorballasteren recupereren na het ziften, zal er geen ballast via platte wagen moeten aangevoerd worden. Deze komt dus volledig te vervallen.</i>				

Post-nummer	Codenummer catalogus	52	13	8	1	Benaming van de post	Bestek		THV Jan De Nul - Strukton	
							Eenheid	Hoeveelheid	Eenheid	Hoeveelheid
7.9.8.1	7					Aanvoer van ballast met vrachtwagens (Quenast)	tkm	899.001,00	tkm	0,00
						<i>Wij voorzien om de ballast te ziften en te herbruiken in de werfzone.</i>				
						<i>Dit heeft tot gevolg dat een aantal posten in de meetstaat gedeeltelijk en/of volledig komen te vervallen.</i>				
						<i>Aangezien wij alle ballast nodig voor het voorballasteren recupereren na het ziften, zal er geen ballast via platte wagen moeten aangevoerd worden. En zal er dus ook geen ballast met vrachtwagen afgehaald worden om deze platte wagens te vullen. Deze komt dus volledig te vervallen.</i>				

Post-nummer	Codenummer catalogus	52	13	8	1	Benaming van de post	Bestek		THV Jan De Nul - Strukton	
							Eenheid	Hoeveelheid	Eenheid	Hoeveelheid
7.9.8.2	7					Aanvoer van ballast met vrachtwagens (Lessines)	tkm	678.194,00	tkm	0,00
						<i>Wij voorzien om de ballast te ziften en te herbruiken in de werfzone.</i>				
						<i>Dit heeft tot gevolg dat een aantal posten in de meetstaat gedeeltelijk en/of volledig komen te vervallen.</i>				
						<i>Aangezien wij alle ballast nodig voor het voorballasteren recupereren na het ziften, zal er geen ballast via platte wagen moeten aangevoerd worden. En zal er dus ook geen ballast met vrachtwagen afgehaald worden om deze platte wagens te vullen. Deze komt dus volledig te vervallen.</i>				

”

3.8. Op 11 juli 2016 beslist de verwerende partij om de opdracht te gunnen aan de THV Jan De Nul - Strukton Rail als inschrijver die de laagste regelmatige offerte heeft ingediend. Inzake het onderzoek en de aanvaarding van de door de THV Jan De Nul - Strukton Rail voorgestelde verbeteringen wordt in de bestreden beslissing het volgende opgemerkt:

“Bij de offerte van de THV Jan De Nul - Strukton Rail was een nota gevoegd betreffende de verbetering van bepaalde vermoedelijke hoeveelheden conform artikel 82 § 2 van het KB van 16.07.2012. De andere firma's hebben geen melding gedaan van een verbetering van vermoedelijke hoeveelheden.

In bijlage 1 bij de gemotiveerde beslissing van gunning wordt een overzicht gegeven van de posten die door THV Jan De Nul - Strukton Rail gemeld werden voor verbetering van vermoedelijke hoeveelheden.

De THV Jan De Nul - Strukton Rail heeft in haar bovenvermelde inschrijvingsprijs de door haar gemelde vermindering van de vermoedelijke hoeveelheden reeds in rekening gebracht.

De wijzigingen die een vermindering van de hoeveelheid tot gevolg hebben, spelen enkel in het voordeel van de inschrijvers die ze gemeld hebben en in de mate dat hun verantwoording aanvaard is conform artikel 96 § 5 van het KB van 16.07.2012.

In de opmetingsstaat van het bestek werd voor post 4.KW28.5.4 (beton C 40/50 F2 betontype 0.50) als eenheid ‘m²’ vermeld terwijl dit ‘m³’ moest zijn. Voor post 4.KW.48.10.3 (Leveren en plaatsen van een drainerend massief) werd als eenheid ‘p’ [...] vermeld terwijl dit ‘m’ moest zijn. De THV Jan De Nul - Strukton Rail heeft de eenheden van deze posten correct verbeterd in haar inschrijving. Dit heeft geen gevolgen voor de prijzen van de andere inschrijvers gelet op de volgende punten:

- Op de plannen kan opgemeten worden dat het om 4m³ en 13 m gaat en de plannen hebben een hogere prioriteit ingeval van tegenstrijdigheden in de opdrachtdocumenten;
- In de postenomschrijving van post 4.KW48.10.3 staat letterlijk ‘meetcode: per meter afwateringsgoot’;
- Deze 2 posten komen terug voor andere kunstwerken (exact dezelfde posten of soortgelijke posten). Voor deze andere kunstwerken werden de correcte eenheden vermeld. Een analyse van de eenheidsprijzen van de andere inschrijvers voor de gelijkaardige posten toont aan dat hun prijzen voor de posten 4.KW28.5.4 en 4.KW48.10.3 op hetzelfde niveau liggen.

De offerte ingediend door THV Jan De Nul - Strukton Rail werd onderzocht overeenkomstig artikel 98 van het KB plaatsing van 16.07.2012. Dit onderzoek wees uit dat de prijzen als regelmatig dienen te worden beschouwd.

Alle ingediende offertes waren conform.

Op basis van de ingediende prijzen is de rangschikking, na verbetering van afrondingen, als volgt:

Firma	Bedrag werken
THV Jan De Nul – Strukton Rail	€ 8.895.192,57
Gebroeders Putman nv	€ 9.466.403,24
THV Dilbeek - Ternat	€ 15.495.489,09

De technische dienst, I-AM.3, heeft de offerte onderzocht en heeft geen opmerkingen.”

Bijlage 1 bij de gemotiveerde beslissing luidt:

“Bijlage 1 bij de gemotiveerde beslissing van gunning van bestek nr. 6/32/3/132/302: Overzicht van de gemelde posten voor verbetering van vermoedelijke hoeveelheden

Infrabel heeft de meldingen van THV Jan De Nul – Strukton Rail nagekeken en volgens haar eigen berekeningen worden gewijzigde hoeveelheden aanvaard voor de volgende posten:

Postnr.	Omschrijving	Voorziene hoeveelheid	Aanvaarde hoeveelheid	Verschil	Voorgestelde hoeveelheid
2.1.3.1	Voor "zuivere" ballast (steenslag tussen oude rails en bedding — granulometrie 20/D met <25% bijmenging)	36.000 m ³	18.000m ³	-18.000 m ³	18.000m ³
7.3.8.1	Lossen van ballast geleverd in platte wagens	37.198 t	0	- 37.198 t	0
7.9.8.1	Aanvoer van ballast met vrachtwagens (Quenast)	899.001 txkm	0	- 899.001 txkm	0
7.9.8.2	Aanvoer van ballast met vrachtwagens (Lessines)	678.194 txkm	0	-678.194 txkm	0
4.KW27.10.2.1	Beton sterkteklasse C30/37 XA1	10,00 m ³	5,54 m ³	- 4,46 m ³	5,54 m ³
4.KW.27.10.2.2	Wapeningsstaal BE 500S of TS	1.000,00 kg	554,40 kg	-44560 kg	554,40 kg

De totaalprijzen van alle bovenstaande posten met de door THV Jan De Nul – Strukton Rail verminderde hoeveelheden worden forfaitaire prijzen overeenkomstig art. 96 § 2 van het KB van 16 juli 2012.

Rechtvaardiging van de aanvaarde vermoedelijke hoeveelheden voor deze posten:

Postnr.	Rechtvaardiging
2.1.3.1	De inschrijver voorziet om de ballast te ziften en te hergebruiken voor de totaliteit van de werken zoals toegestaan in het bestek. Hierdoor kan de hoeveelheid over te nemen en af te voeren ballast met 50% gereduceerd worden. Rekening houdend met de doorval die kan afgeleid worden uit de zeefkrommes en de hoeveelheid bij te lossen ballast door verschillend lengteprofiel nieuwe t.o.v. bestaande toestand, is dit percentage van 50% correct.
7.3.8.1	De inschrijver voorziet om de ballast te ziften en te hergebruiken in de werfzone zoals toegestaan in het bestek. Dit heeft tot gevolg dat een aantal posten in de meetstaat gedeeltelijk en/of volledig komen te vervallen. Aangezien zij alle ballast nodig voor het voorballasteren recupereren na het ziften, zal er geen ballast via platte wagens aangevoerd moeten worden, De voorziene hoeveelheid komt dus volledig te vervallen.
7.9.8.1	De Inschrijver voorziet om de ballast te ziften en te hergebruiken in de werfzone zoals toegestaan in het bestek. Dit heeft tot gevolg dat een aantal posten in de meetstaat gedeeltelijk en/of volledig komen te vervallen. Aangezien zij alle ballast nodig voor het voorballasteren recupereren na het ziften, zal er geen ballast via vrachtwagens aangevoerd moeten worden. De voorziene hoeveelheid komt dus volledig te vervallen.
7.9.8.2	De inschrijver voorziet om de ballast te ziften en te hergebruiken in de werfzone zoals toegestaan in het bestek, Dit boort lot gevolg dat een aantal posten in de meetstaat gedeeltelijk en/of volledig komen te vervallen. Aangezien zij alle ballast nodig voor het voorballasteren recupereren na het ziften, zal er geen ballast via vrachtwagens aangevoerd moeten worden. De voorziene hoeveelheid komt dus volledig te vervallen.
4.KW27.10.2.1	$= (0,33 \text{ aantal m}^3/\text{m} \times 8,4 \text{ m (spoorzijde 1)}) + (0,33 \text{ aantal m}^3/\text{m} \times 8,4 \text{ m (spoorzijde 2)})$ $= 2,772 \text{ m}^3 + 2,772 \text{ m}^3 = 5,54 \text{ m}^3$
4.KW.27.10.2.2	$= (2,772 \text{ m}^3 \times 100 \text{ kg/ m}^3 \text{ (spoorzijde 1)}) + (2,772 \text{ m}^3 \times 100 \text{ kg/ m}^3 \text{ (spoorzijde 2)})$ $= 277,20 \text{ kg} + 277,20 \text{ kg} = 554,40 \text{ kg}$

”

3.9. Met een aangetekend schrijven en een faxbericht van 12 juli 2016 wordt aan de verzoekende partij meegedeeld dat haar offerte niet werd gekozen. Als bijlage wordt een kopie van de gunningsbeslissing gevoegd.

IV. Tussenkomen

4.1. Met een ter post aangetekend verzoekschrift van 4 augustus 2016 vragen de nv Jan De Nul en de nv Strukton Rail, samen vormend de tijdelijke handelsvennootschap Jan De Nul - Strukton Rail, om in de procedure te mogen tussenkomen.

4.2. Aangezien voormelde tijdelijke handelsvennootschap de begunstigde is van de bestreden beslissing, hebben zij er belang bij om in de procedure tussen te komen. Dienvolgens moet hun verzoek worden ingewilligd.

V. Vertrouwelijkheid van de stukken

5.1. De verwerende partij en de tussenkomende partij vragen om bepaalde stukken als vertrouwelijk te behandelen.

5.2. Artikel 26 van de wet van 17 juni 2013 ‘betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten’, zoals van toepassing op de voorliggende opdracht, luidt:

“De verhaalinstantie moet de vertrouwelijkheid en het recht op eerbiediging van zakengeheimen waarborgen met betrekking tot de informatie die is vervat in door de betrokken partijen, in het bijzonder door de aanbestedende instantie die het volledige dossier dient over te leggen, aan haar overgelegde dossiers, ook al kan zijzelf van deze informatie kennis nemen en deze in haar beschouwing betrekken. Het komt deze instantie toe te oordelen in welke mate en op welke wijze de vertrouwelijkheid en het geheime karakter van deze informatie moet worden gewaarborgd, rekening houdend met de vereisten van een effectieve rechtsbescherming en van de eerbiediging van het recht van verweer van de procespartijen en met het vereiste dat de procedure op alle onderdelen het recht op een eerlijk proces eerbiedigt.”

5.3. Te dezen kan worden vastgesteld dat de stukken waarvan de vertrouwelijke behandeling wordt gevraagd afzonderlijk zijn neergelegd, dat de vertrouwelijkheid ervan uitdrukkelijk is aangegeven en vermeld in de inventaris en dat de motieven voor die vraag worden weergegeven in de nota en het verzoekschrift.

5.4. In de huidige stand van het geding kan het verzoek tot vertrouwelijke behandeling worden ingewilligd.

5.5. In de mate waarin hiervoor in het feitenrelaas en hierna bij de bespreking van het enig middel stukken ter sprake komen die door de verwerende partij of de tussenkommende partijen als vertrouwelijk worden bestempeld, wordt enkel de inhoud ervan weergegeven zoals de partijen deze in hun verzoekschrift of nota vermelden en waarbij zij dus in die mate zelf de door hen ingeroepen vertrouwelijkheid van de bedoelde stukken hebben gelicht.

VI. Ontvankelijkheid

6.1. De tussenkommende partijen werpen op dat wanneer het aange tekend schrijven waarmee het inleidend verzoekschrift is ingediend van na 27 juli 2016 dateert, het verzoek onontvankelijk is *ratione temporis*.

6.2. Het inleidend verzoekschrift is ingediend met een ter post aange tekend schrijven van 27 juli 2016. De exceptie wordt verworpen.

VII. Schorsingsvoorwaarden

7.1. Krachtens artikel 17, §§ 1 en 4, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid slechts worden besloten onder de dubbele voorwaarde dat minstens één ernstig middel wordt aangevoerd dat de nietigverklaring van de akte of het reglement *prima facie* kan verantwoorden en dat een uiterst dringende nood-

zakelijkheid voorhanden is die onverenigbaar is met de behandelingstermijn van de gewone vordering tot schorsing.

7.2. Te dezen is evenwel ook de wet van 17 juni 2013 ‘betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten’ van toepassing.

Krachtens artikel 15, eerste lid, van die wet kan de uitvoering worden geschorst van de thans bestreden beslissing in aanwezigheid van een ernstig middel of een klaarblijkelijke onwettigheid.

Overeenkomstig artikel 15, tweede lid, wordt de vordering tot schorsing voor de Raad van State uitsluitend ingesteld volgens een procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid.

Er dient te dezen dan ook enkel nog te worden onderzocht of minstens één ernstig middel wordt aangevoerd, dan wel een klaarblijkelijke onwettigheid aanwezig is, die de nietigverklaring van de bestreden beslissing kunnen verantwoorden.

VIII. Onderzoek van het enig middel

Uiteenzetting van het enig middel

8. De verzoekende partij roept in een enige middel de schending in van artikel 24 van de wet van 15 juni 2006 ‘overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten’, van artikel 82, § 2, van het koninklijk besluit van 16 juli 2012 ‘plaatsing overheidsopdrachten speciale sectoren’, en van artikel 9, § 2, van het speciaal Lastenboek n° 6/32/3/132/302, evenals machtsoverschrijding.

Zij voert in essentie aan dat de verwerende partij voor de posten 2.1.3.1, 7.3.8.1, 7.9.8.1 en 7.9.8.2 ten onrechte de voorgestelde verbeteringen van vermoedelijke hoeveelheden in de offerte van de gekozen inschrijver, gesteund op het ziften en hergebruiken van de ballast, heeft aanvaard, aangezien het zeven van ballast volgens het bestek verboden was, behalve in de hypothese van het gebruiken van een spoorvernieuwingsmachine.

Volgens verzoekster dient de offerte van de gekozen inschrijver daarentegen beschouwd te worden als een door artikel 9, § 2, van het bestek niet toegelaten variant.

Zij wijst erop dat de bijlage 1 bij de gemotiveerde gunningsbeslissing geen gewag maakt van een intentie van de gekozen inschrijver om dergelijke spoorvernieuwingsmachine te gebruiken en dat de bijzonder hoge kost van het aanwenden van een spoorvernieuwingsmachine bij de verwerende partij had moeten leiden “tot het zich bevragen over de eenheidsprijzen en tot het abnormaal lage bedrag van deze ten opzichte van de aangekondigde prestaties”.

Beoordeling

9.1. Artikel 24 van de wet van 15 juni 2006 ‘overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten’ bepaalt dat, indien de aanbestedende overheid beslist de opdracht te plaatsen bij aanbesteding, de opdracht dient te worden gegund aan de inschrijver die de laagste regelmatige offerte heeft ingediend.

Artikel 82, § 2, van het koninklijk besluit van 16 juli 2012 ‘plaatsing overheidsopdrachten speciale sectoren’, luidt:

“De inschrijver voert, rekening houdende met de opdrachtdocumenten, zijn beroepskennis of persoonlijke vaststellingen, verbeteringen door voor:

1° [...]

2° de fouten die hij ontdekt in de vermoedelijke hoeveelheden, op voorwaarde dat de voorgestelde verbetering minstens vijftwintig percent in meer of in min van de hoeveelheid van de post in kwestie bedraagt;

3° [...]

Hij voegt bij zijn offerte een nota ter verantwoording van deze verbeteringen.”

Artikel 96 van voormeld koninklijk besluit luidt:

“§ 1 Dit artikel is toepasselijk bij aanbesteding

§ 2 Wanneer een inschrijver, met toepassing van artikel 82, § 2, of 83, § 2, de hoeveelheid van één of meer posten van de samenvattende opmeting of inventaris heeft verbeterd, ziet de aanbestedende overheid die wijzigingen na, verbetert ze zo nodig volgens eigen berekeningen en wijzigt desgevallend de opmetingen of inventarissen gevoegd bij de offertes.

Voor de inschrijver die een vermindering heeft voorgesteld met toepassing van artikel 82, § 2, 2°, wordt de totale prijs die overeenstemt met de aldus verminderde hoeveelheid een forfaitaire prijs, op voorwaarde en in de mate dat de aanbestedende overheid deze verbetering aanvaardt.

Wanneer de aanbestedende overheid de wijzigingen van een post met vermoedelijke hoeveelheden niet door eigen berekeningen kan nazien, brengt zij de voorgestelde verhoging of verlaging van de hoeveelheid terug tot de oorspronkelijke hoeveelheid van de opmeting of inventaris.

§ 3 [...]

§ 4 [...]

§ 5 Enkel voor de rangschikking van de offertes worden de hoeveelheden aanvaard door de aanbestedende overheid die groter zijn dan of gelijk zijn aan de hoeveelheden van de oorspronkelijke opmeting of inventaris, zonder onderscheid naar alle opmetingen of inventarissen gebracht.

Daarentegen spelen de wijzigingen die door de aanbestedende overheid aanvaard worden en die een vermindering van de hoeveelheden tot gevolg hebben, enkel in het voordeel van de inschrijvers die ze gemeld hebben en enkel in de mate dat hun verantwoording is aanvaard. [...].”

Artikel 84 van voormeld koninklijk besluit luidt:

“§ 1 Behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten is de volgende voorrangsorte bepalend voor de interpretatie in geval van tegenspraak tussen de opdrachtdocumenten:

1° de plannen;

2° het bestek;

3° de samenvattende opmeting of de inventaris.

Als de plannen tegenspraak vertonen, kan de inschrijver zich op de voor hem meest gunstige hypothese steunen, tenzij de andere opdrachtdocumenten daarover uitsluitsel geven.

§ 2 Behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten gelden de gegevens van de samenvattende opmeting zoals verstrekt door de aanbestedende overheid, enkel als eenvoudige inlichting en kunnen ze slechts worden aangewend als aanvulling, in voorkomend geval, van onvolkomenheden van de andere opdrachtdocumenten.

De opdrachtdocumenten kunnen deze paragraaf toepasselijk maken op de opdrachten voor leveringen en diensten.”

Artikel 84 van deel 1 van het bestek bepaalt:

“ARTIKEL 84 – OPDRACHTDOCUMENTEN

In geval van tegenstrijdigheid in de opdrachtdocumenten geldt de volgende prioritaire rangorde:

- de wetten, besluiten, decreten en ordonnanties;
- de neergelegde plannen;
- de contractuele bepalingen van het bestek (Algemene contractuele bepalingen en Deel 1, 2 en 5);
- de contractuele bepalingen van Infrabel (Bundel 61 en 63);
- de type- en principeplannen van de NMBS of INFRABEL en van TUC RAIL;
- de technische bepalingen van Deel 4 van het bestek;
- de technische bepalingen van Deel 3 van het bestek;
- de technische specificaties en technische bundels van de NMBS of INFRABEL;
- de normen, de specificaties en de technische voorschriften die niet van de NMBS of Infrabel en van TUC RAIL zijn;
- de samenvattende opmeting;
- de andere documenten.

In deze context worden de plannen van de bestaande kunstwerken L50A en L50C beschouwd als ‘andere documenten’, en niet als ‘neergelegde plannen’.

9.2. De voormelde artikelen 82, § 2, en 96, § 2, van het koninklijk besluit ‘plaatsing overheidsopdrachten speciale sectoren’ voorzien uitdrukkelijk in de mogelijkheid tot verbetering van vermoedelijke hoeveelheden door de inschrijvers in geval van opdrachten voor de aanneming van werken die worden gegund bij open aanbesteding, zoals de voorliggende opdracht, op voorwaarde dat de voorgestelde verbetering minstens vijftientig procent in meer of in min van de betrokken post bedraagt.

De wijzigingen die door de aanbestedende overheid aanvaard worden en die een vermindering van de hoeveelheden tot gevolg hebben, spelen

enkel in het voordeel van de inschrijvers die ze gemeld hebben en enkel in de mate dat hun verantwoording is aanvaard.

9.3. Artikel 2, § 1, 11°, van voormeld koninklijk besluit definieert het begrip “variante” als “een alternatieve conceptie- of uitvoeringswijze die hetzij op vraag van de aanbestedende overheid, hetzij op initiatief van de inschrijver wordt ingediend”. Overeenkomstig artikel 9, § 2, van dit koninklijk besluit zijn vrije varianten niet toegestaan bij aanbesteding. Artikel 9, § 2, van deel 1 “Bijzondere regels voor het plaatsen van een overheidsopdracht” van het bestek, waarvan de verzoekende partij de schending opwerpt, bepaalt tevens uitdrukkelijk dat voor deze opdracht geen enkele variant wordt aanvaard.

9.4. Het wordt niet betwist dat de gekozen inschrijver bij zijn offerte een “nota opmerkingen” heeft gevoegd ter verantwoording van de in het middel aan de orde zijnde posten 2.1.3.1, 7.3.8.1, 7.9.8.1 en 7.9.8.2 en dat de voorgestelde verbetering minstens vijftientwintig percent in min van de in de samenvattende opmeting opgegeven hoeveelheid van de kwestieuze posten bedraagt.

9.5. De posten 2.1.3.1, 7.3.8.1, 7.9.8.1 en 7.9.8.2 worden in de samenvattende opmeting bij het bestek als volgt omschreven:

“Post 2.1.3.1 “Voor ‘zuivere’ ballast (steenslag tussen oude rails en bedding - granulometrie 20/D met <25% bijmenging)”. Deze post maakt deel uit van hoofdstuk 2, punt 2.1.3. van de samenvattende opmeting die de posten omvat die betrekking hebben op de “Overname en afvoer buiten de werf (incl. eventuele tijdelijke stapeling op de werf) (Inbegrepen alle kosten voor op- en afladen, overladen van trein naar vrachtwagen met eventuele tussenstockage, ...)

Post 7.3.8.1 “Lossen van ballast uit spoorwagens, geleverd in platte wagens”

Post 7.9.8.1 “Aanvoer van ballast met vrachtwagens (Quenast)”

Post 7.9.8.2 “Aanvoer van ballast met vrachtwagens (Lessines)”.

9.6. Wat de voormelde posten betreft, meldt de gekozen inschrijver in de “nota opmerkingen” bij zijn offerte in wezen dat hij voorziet de ballast te ziften en te herbruiken in de werfzone, wat tot gevolg heeft dat een aantal posten in de meetstaat geheel en/of gedeeltelijk komt te vervallen.

Uit het administratief dossier blijkt dat de verwerende partij vervolgens voormelde nota heeft onderzocht en dat een “toelichting bij aanvaarding aangepaste vermoedelijke hoeveelheden THV Jan De Nul - Strukton Rail m.b.t. het ziften van ballast” werd opgesteld.

In de bestreden beslissing worden de voorgestelde verbeteringen, na nazicht en volgens eigen berekeningen van de verwerende partij, aanvaard op grond van de volgende motieven:

“

Postnr.	Rechtvaardiging
2.1.3.1	De inschrijver voorziet om de ballast te ziften en te hergebruiken voor de totaliteit van de werken zoals toegestaan in het bestek. Hierdoor kan de hoeveelheid over te nemen en af te voeren ballast met 50% gereduceerd worden. Rekening houdend met de doorval die kan afgeleid worden uit de zeefkrommes en de hoeveelheid bij te lossen ballast door verschillend lengteprofiel nieuwe t.o.v. bestaande toestand, is dit percentage van 50% correct.
7.3.8.1	De inschrijver voorziet om de ballast te ziften en te hergebruiken in de werfzone zoals toegestaan in het bestek. Dit heeft tot gevolg dat een aantal posten in de meetstaat gedeeltelijk en/of volledig komen te vervallen. Aangezien zij alle ballast nodig voor het voorballasteren recupereren na het ziften, zal er geen ballast via platte wagens aangevoerd moeten worden. De voorziene hoeveelheid komt dus volledig te vervallen.
7.9.8.1	De inschrijver voorziet om de ballast te ziften en te hergebruiken in de werfzone zoals toegestaan in het bestek. Dit heeft tot gevolg dat een aantal posten in de meetstaat gedeeltelijk en/of volledig komen te vervallen. Aangezien zij alle ballast nodig voor het voorballasteren recupereren na het ziften, zal er geen ballast via vrachtwagens aangevoerd moeten worden. De voorziene hoeveelheid komt dus volledig te vervallen
7.9.8.2	De inschrijver voorziet om de ballast te ziften en te hergebruiken in de werfzone zoals toegestaan in het bestek. Dit heeft tot gevolg dat een aantal posten in de meetstaat gedeeltelijk en/of volledig komen te vervallen. Aangezien zij alle ballast nodig voor het voorballasteren recupereren na het ziften, zal er geen ballast via vrachtwagens aangevoerd moeten worden. De voorziene hoeveelheid komt dus volledig te vervallen

”

9.7. In de mate de verzoekende partij aanvoert dat de verwerende partij voor de posten 2.1.3.1, 7.3.8.1, 7.9.8.1 en 7.9.8.2 ten onrechte de voorgestelde verbeteringen van vermoedelijke hoeveelheden in de offerte van de gekozen

inschrijver, gesteund op het ziften en hergebruiken van de ballast, zou hebben aanvaard aangezien deze uitvoeringswijze volgens het bestek verboden was, behalve in de hypothese van het gebruiken van een spoorvernieuwingsmachine, dient opgemerkt dat deze grief zich niet leent tot de snelle en *prima facie* toetsing die in het kader van een administratief kort geding in uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verwacht, aangezien het een interpretatie lijkt te vereisen van technische besteksbepalingen.

Een technisch middel kan pas tot schorsing leiden wanneer de ernst ervan al blijkt op grond van een snel en *prima facie* onderzoek. In het licht van de vaststellingen op grond van de stukken van het administratief dossier is dit in de voorliggende zaak op het eerste gezicht niet het geval.

9.8. Uit de omschrijving van het voorwerp van de opdracht in de aankondiging en het bestek blijkt dat de opdracht onder meer de vernieuwing van de ballast als voorwerp heeft.

Het standpunt van de verzoekende partij dat hierbij het ziften en hergebruiken van ballast volgens het bestek verboden is, lijkt *prima facie* uitdrukkelijk te worden tegengesproken door artikel 34 van deel 2 “Bijzondere uitvoeringsregels” van het bestek, zoals gewijzigd bij verbeteringsbericht nr. 1, dat immers het volgende bepaalt:

“ARTIKEL 34 – Conforme uitvoering

De bepalingen van bundel 61 worden vervangen door de bepalingen van artikel 84 van deel 1 van het bestek.

De ballast mag met behulp van een spoorvernieuwingsmachine gezift worden. Er dient echter onder andere rekening gehouden te worden met volgende strikt te respecteren besteksvoorwaarden, die deze werkwijze mogelijk kunnen bemoeilijken:

- Plaatsing geotextiel/geogrid, dit om een scheiding ballast/grond te realiseren, zodanig dat vervuiling van de ballast met grond tegengegaan wordt;
- Vernieuwen/ziften ballast tot tegen de schanskorven, dit om een goede afwatering te verzekeren.

In geval van ziften met een spoorvernieuwingsmachine zijn volgende rekenprincipes van toepassing voor de vorderingsstaten:

- Post 2.1.1.1.1 (Afgraven van “zuivere” ballaststeenslag): de totale hoeveelheid gezifte ballast mag in rekening gebracht worden;
- Postenreeks 2.1.4 (Toeslagen op de overname en afvoer van afgegraven bodemmaterialen): deze posten mogen ook aangesproken worden voor de overname en afvoer van het ziftafval;
- Overige posten, zoals onder andere postenreeks 7.3.8 (Lossen van ballast uit spoorwagens) en postenreeks 7.9.8 (Aanvoer van ballast met vrachtwagens): de werkelijke hoeveelheden worden in rekening gebracht.”

De voormelde besteksbepaling lijkt een aanvulling te vormen op de oorspronkelijke besteksbepalingen wat betreft het ziften van ballast, waarbij ook uitdrukkelijk wordt aangegeven onder welke posten van de samenvattende opmetingsstaat bepaalde kosten in voorkomend geval dienen te worden verrekend.

De enge lezing die de verzoekende partij geeft aan deze bepaling, waarbij ballast enkel en alleen zou mogen worden gezift met behulp van een spoorvernieuwingsmachine, blijkt op het eerste gezicht niet uit de tekst zelf van deze bepaling, noch uit de overige besteksbepalingen die door de verzoekende partij worden aangehaald.

9.9. De voormelde, geciteerde bepaling, waarin het zeven van ballast uitdrukkelijk wordt toegestaan, is opgenomen in deel 2 van het bestek, dat krachtens artikel 84 van deel 1 van het bestek, voorrang heeft op de bestekbepalingen van deel 4 en de samenvattende opmeting waar de verzoekende partij in haar verzoekschrift naar verwijst.

9.10. Uit de besteksbepalingen van deel 4 van het bestek die door de verzoekende partij worden aangehaald, lijkt op het eerste gezicht overigens evenmin een verbod op het ziften van ballast te kunnen worden afgeleid.

In het technisch artikel nr. 1.102 “Algemene werkbeschrijving” van deel 4.1. “Algemene technische artikels” van het bestek, lijkt bij de omschrijving van het voorwerp van de opdracht onder punt 1, anders dan wat bijvoorbeeld het geval is voor de houten dwarsliggers en de rails, geen sprake te zijn van het “vervangen” ervan, doch van een vernieuwing. Het begrip “vernieuwen”

wordt in het groot woordenboek van de Nederlandse taal Van Dale omschreven als “geheel of ten dele nieuw maken”.

In de mate dat de verzoekende partij verwijst naar punt 2.1. “fasering van de werken” van het zelfde document, lijkt vastgesteld te moeten worden dat ook in geval van keuze van het ziften van de ballast als uitvoeringsmethode alle ballast eerst lijkt te moeten worden weggegraven. Bovendien vermeldt deze bepaling inzake de afvoer op platte wagens dat dit slechts geldt “indien de opdrachtnemer voor deze methodiek kiest”, wat op het eerste gezicht ook ruimte lijkt te laten voor een andere uitvoeringsmethode.

9.11. Ook wijst het bestek op verschillende plaatsten uitdrukkelijk op het duurzaamheidsprincipe en benadrukt het dat maximaal hergebruik ter plaatse wordt nagestreefd.

In deel 2 van het bestek, onder randnummer 79.2.3.8.5.2, wordt hierover het volgende opgemerkt:

“De materialen voortkomend uit de afbraak van metselwerk, beton van kunstwerken, gebouwen, funderingsmassieven van bovenleidingspalen en seilen, massieven voortkomend uit uitgravingen, afsluitingen, kabelsleuven, grond, enz. worden bij voorkeur hergebruikt op de werf conform de van kracht zijnde wetgeving en de technische voorschriften van het bestek.

Alle materialen die door hun aard niet hergebruikt kunnen worden op de werf, worden door de opdrachtnemer en op zijn kosten naar een erkende stortplaats van vereiste klasse weggevoerd. In voorkomend geval, tenzij anders aangegeven in de samenvattende opmeting, zijn de kosten en de taksen voor het storten of het lossen ten laste van de opdrachtnemer en worden verondersteld in de inschrijvingsprijzen begrepen te zijn.”

Wat de bestemming van de bodemmaterialen betreft, wordt onder randnummer 3.1.2 van het technisch artikel nr. 2.001 “Grondwerken” van deel 4.2 van het bestek opgemerkt dat enkel de afgegraven materialen die niet op de werf hergebruikt kunnen worden, om reden van ongeschiktheid of overschot, dienen afgevoerd te worden buiten de werf. Onder randnummer 4 van datzelfde

technisch artikel lijkt voor grondvervangingen ook een uitdrukkelijke voorkeur te worden uitgesproken voor het gebruik van recup ballaststeenslag.

Onder randnummer 1.3 van het technische artikel nr. 2.002 “Beheer van grond en afvalstoffen: milieutechnische aspecten” van deel 4.2. van het bestek wordt vermeld:

“Vanuit het duurzaamheidsprincipe van grondstoffen dient er steeds naar gestreefd te worden om in de materiaalbalans de afvoer zo klein mogelijk te maken door een maximaal hergebruik ter plaatse. Hierbij dienen wel steeds de gebruiksvoorwaarden te worden gerespecteerd.”

Het begrip “steenslagballast” of ballast in het technisch artikel nr. 2002 van deel 4.2. Grondwerken wordt gedefinieerd als “[...] het materiaal dat dienst doet als ondersteunende laag voor aanleg van de dwarsliggers en spoorstaven. Indien het materiaal als ballast kan hergebruikt worden, is het geen afval (einde afvalfase). Het blijft dan een primaire grondstof opnieuw aan te wenden voor hetzelfde gebruik als voordien.” Ook uit deze definitie lijkt op het eerste gezicht de mogelijkheid voor hergebruik als ballast te kunnen worden afgeleid.

9.12. De tussenkomenende partijen lijken daarnaast op het eerste gezicht terecht te verwijzen naar randnummer 4 “Meetcode en betalingsmodaliteiten” van voormeld technisch artikel, waarin expliciet de eventuele zeping wordt voorzien, en wordt bepaald hoe de inschrijvers in voorkomend geval de meetstaat dienen in te vullen:

“Onder niet-vervuilde bodemmaterialen wordt verstaan: alle afgegraven bodemmaterialen die, na eventuele zeping, in België (Vlaanderen of Brussel of Wallonië) hergebruikt kunnen worden als bodem en/of als bouwkundig bodemgebruik en/of als bouwstof zonder voorafgaandelijke reiniging. Bij hergebruik in Vlaanderen vallen hieronder dus de gronden met codes 2yz en xy1. Zeping en afvoer van de restfractie wordt verondersteld te zijn inbegrepen in de betreffende posten indien hiervoor geen aparte post werd opgesteld.”

9.13. De verwerende partij lijkt voorts *prima facie* terecht te verwijzen naar het criterium om ballast te ziften zoals bepaald in bundel 30.6.2. Algemene

bepalingen drainage en afwatering, deel 1, § 3.2.3. (bericht 9 I / 1995), waarnaar de algemeen contractuele bepalingen van het bijzonder bestek verwijzen en waarin wordt opgemerkt dat “algemeen [wordt] aangenomen dat de ballast gezift moet worden als de korrelverdelingsdiagrammas aantonen dat meer dan 30% doorheen de zeef van 22,5 mm valt. (Ballastmonster genomen tussen het niveau onderkant dwarsligger en het niveau 40 cm lager).” Ook uit deze algemene besteksbe­paling lijkt op het eerste gezicht te moeten worden afgeleid dat het ziften van ballast is toegelaten.

9.14. Het standpunt van de verzoekende partij dat uit de hoeveelheden zoals bepaald in de artikelen 2.1.3.1, 2.1.1.1.1 en 7.3.8 de wil van de verwerende partij zou blijken om exclusief middels nieuwe ballast tot een vernieuwing van de ballast ter plaatse over te gaan, lijkt op het eerste gezicht evenmin te kunnen worden bijgetreden. Zoals gezien, heeft de verwerende partij in artikel 34 van deel 2 van het bestek, zoals gewijzigd bij het verbeterbericht nr. 1, de inschrijvers uitdrukkelijk de mogelijkheid geboden om de ballast te vernieuwen middels het ziften van de bestaande ballast, waarbij ook aangegeven wordt onder welke posten van de samenvattende opmetingsstaat bepaalde kosten in voorkomend geval dienen te worden verrekend. Daarbij wordt uitdrukkelijk opgemerkt dat in dat geval, onder andere voor postenreeks 7.3.8 (Lossen van ballast uit spoorwagens) en postenreeks 7.9.8 (Aanvoer van ballast met vrachtwagens) de werkelijke hoeveelheden in rekening dienen te worden gebracht.

Zoals eveneens gezien, primeren de overige bepalingen van het bestek op de samenvattende opmeting.

9.15. Verzoeksters bewering dat ballast traditioneel een maximale duur van gebruik van een veertigtal jaar heeft vooraleer ze volledig wordt vervangen, wordt door haar op geen enkele wijze onderbouwd. Voormeld artikel 34 van deel 2 van het bestek, waarin expliciet gesteld wordt dat ballast mag worden gezift, lijkt dit ook tegen te spreken.

9.16. Uit hetgeen voorafgaat, blijkt dat de verzoekende partij op het eerste gezicht niet aannemelijk maakt dat het vernieuwen van de ballast uitsluitend kan gebeuren door middel van het vervangen van de bestaande ballast door nieuwe ballast en niet door het ziften van de bestaande ballast en het aanvullen ervan met nieuwe ballast. De verzoekende partij toont *prima facie* niet aan dat er te dezen sprake is van een alternatieve conceptie- of uitvoeringswijze en dus van een variante oplossing ten opzichte van wat door het bestek is gevraagd.

Er wordt *prima facie* niet aangetoond dat het ingeroepen artikel 82, § 2, van het koninklijk besluit ‘plaatsing overheidsopdrachten speciale sectoren’ of het bestek werden geschonden. Nu dit uit dezelfde grieven wordt afgeleid, is evenmin aangetoond dat de opdracht niet werd gegund aan de inschrijver die de laagste regelmatige offerte heeft ingediend, zoals vereist door artikel 24 van de wet van 15 juni 2006 ‘overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten’.

9.17. Waar de verzoekende partij nog opwerpt dat de bijzonder hoge kost van het aanwenden van een spoorvernieuwingsmachine bij de verwerende partij had moeten leiden tot een bevraging over de eenheidsprijzen en het abnormaal lage bedrag ten opzichte van de aangekondigde prestaties, lijkt met de verwerende partij en de tussenkomenende partijen te moeten worden vastgesteld dat de verzoekende partij in het verzoekschrift niet aangeeft welke rechtsregel zij geschonden acht. Zij blijft in gebreke op concrete wijze aan te geven voor welke posten de verwerende partij de gekozen inschrijver had moeten bevragen over de eenheidsprijzen en laat na concreet aan te duiden hoe de bestreden beslissing specifieke bepalingen of beginselen zou hebben geschonden. Het middel is in zoverre onontvankelijk.

Bovendien steunt dit middelonderdeel op de vermeende hoge kost van het aanwenden van een spoorvernieuwingsmachine. *Prima facie* blijkt echter niet dat het aanwenden van dergelijke machine door de gekozen inschrijver

verplicht was, noch worden stukken voorgelegd die het standpunt van de verzoe-
kende partij inzake de hoge kostprijs van dergelijke machine onderbouwen.

Ten slotte blijkt op het eerste gezicht dat de gekozen inschrijver
bij zijn offerte zelf reeds een tabel voor de detailberekening van de eenheidsprijzen
heeft toegevoegd en de verwerende partij aldus in de gelegenheid heeft gesteld om
deze prijzen te onderzoeken. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de prijzen in de
offerte ingediend door de THV Jan De Nul - Strukton Rail werden onderzocht en
dat dit onderzoek volgens de verwerende partij uitwees dat de prijzen als regel-
matig dienen te worden beschouwd.

9.18. Het middel is niet ernstig.

IX. Besluit

10. Bij afwezigheid van een ernstig middel dient de vordering tot
schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid te worden verworpen.

X. Kosten

11. De kosten van de vordering, met inbegrip van een rechtsple-
gingsvergoeding van 700 euro, verschuldigd aan de verwerende partij als in het
gelijk gestelde partij, dienen te laste van de verzoekende partij te worden gelegd.

BESLISSING

**1. Het verzoek van de nv Jan De Nul en de nv Strukton Rail tot tussenkomst
in het administratief kort geding wordt ingewilligd.**

2. De Raad van State verwerpt de vordering.

3. De verzoekende partij wordt verwezen in de kosten van de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, begroot op een rolrecht van 200 euro en een rechtsplegingsvergoeding van 700 euro, die verschuldigd is aan de verwerende partij.

De tussenkomende partijen worden verwezen in de kosten van de tussenkomst, begroot op 300 euro, elk voor de helft.

Dit arrest is uitgesproken te Brussel, in openbare terechtzitting van 11 augustus 2016, door de Raad van State, XIIe vakantiekamer, samengesteld uit:

Stephan De Taeye,

staatsraad,

waarnemend voorzitter,

bijgestaan door

Vera Wauters,

griffier.

De griffier

De voorzitter

Vera Wauters

Stephan De Taeye